

Nach acht Jahren: Berlin schiebt IS-Terrorist ab Im Irak soll Abbas R. an einer Hinrichtung beteiligt gewesen sein. In Deutschland wurde er zunächst als Flüchtl....

Nach acht Jahren: Berlin schiebt IS-Terrorist ab; Im Irak soll Abbas R. an einer Hinrichtung beteiligt gewesen sein. In Deutschland wurde er zunächst als Flüchtling anerkannt. Nun musste er zurück in sein Herkunftsland

Die Welt

Donnerstag 15. Juni 2023

Copyright 2023 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 114

Length: 981 words

Byline: Alexander Dinger

Ulrich Kraetzer

Body

Das Verfahren schien kein Ende zu nehmen - doch zuletzt ging es doch schnell: Rund acht Jahre nach seiner Einreise nach Deutschland hat das Land Berlin einen als gewaltbereit eingeschätzten mutmaßlichen IS-Terroristen in den Irak abgeschoben. "Die Rückführung in das Herkunftsland wurde am 8. Juni vollzogen", bestätigte ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres. WELT AM SONNTAG hatte vor rund eineinhalb Wochen zuerst über den Fall berichtet. Danach ging es dann ganz schnell.

Der Iraker Abbas R. war im Juli 2015 mit seiner Familie nach Deutschland eingereist. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erkannte ihn als Flüchtling an. Doch schon wenig später meldeten sich Exil-Iraker, die angaben, Abbas R. und seinen Vater wiedererkannt zu haben. Vater und Sohn seien in der irakischen Stadt Mossul an einer Hinrichtung durch den IS beteiligt gewesen. Abbas R. war damals gerade mal 15 Jahre alt. Die Exekution ist auf einem Propagandavideo dokumentiert.

Der Generalbundesanwalt ermittelte aufgrund des Videos wegen Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen, Beihilfe zum Mord und der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Im Juni 2021 verurteilte das Berliner Kammergericht Abbas R. zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten. Abbas R. legte Revision ein. Das Urteil ist bis heute nicht rechtskräftig.

Den Ermittlungen des Generalbundesanwaltes folgte ein jahrelanger Rechtsstreit um die Abschiebung des Irakers. Das BAMF widerrief die Anerkennung als Flüchtling. Die Berliner Ausländerbehörde verfügte die Ausweisung. Doch Abbas R. klagte gegen die Entscheidungen. Das BAMF stellte zudem ein "Abschiebungsverbot" fest, weil Abbas R. bei einer Rückkehr in den Irak Folter oder gar die Todesstrafe drohe. Der Iraker erhielt daraufhin eine sogenannte "Duldung" und blieb in Deutschland. Das Auswärtige Amt rang dem irakischen Staat bei den Bemühungen, den

Nach acht Jahren: Berlin schiebt IS-Terrorist ab Im Irak soll Abbas R. an einer Hinrichtung beteiligt gewesen sein. In Deutschland wurde er zunächst als Flüchtling....

Iraker abzuschieben, schließlich die Zusicherung ab, Abbas R. nach einer Rückkehr weder zu foltern noch ihn zum Tode zu verurteilen. Er werde "eine humane und väterliche Behandlung" erfahren, schrieben die Iraker. Das BAMF nahm das Abschiebungsverbot daraufhin wieder zurück. Doch das Berliner Landgericht entschied nach einer Klage von Abbas R., dass diese Zusicherung angesichts der Zustände im Irak nicht ausreichend sei. Das Abschiebungsverbot wurde somit wieder gültig.

In den Sicherheitsbehörden sorgte der Verbleib von Abbas R. in Deutschland für Unmut. Denn der Polizei fiel der Islamist immer wieder mit Gewalttaten auf. In einer Gefährdungsbewertung listete eine Berliner Sicherheitsbehörde knapp 30 Strafanzeigen auf und attestierte Abbas R. ein "gefährliches Konglomerat aus krimineller Energie, Ideologisierung, Opportunismus, Machtstreben". In der Zusammenfassung des Behördenpapiers heißt es, Abbas R. könne im Fall einer Entlassung "schwere und schwerste Straftaten" und sogar einen "terroristischen Anschlag" begehen.

Möglich wurde die Abschiebung in den Irak schließlich durch einen Vorstoß der Berliner Innenverwaltung. Die Behörde berief sich auf einen Passus im deutschen Aufenthaltsgesetz. Bei einer "besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr" kann ein Ausländer demnach auch ohne die sonst üblichen Prozeduren zurückgeführt werden. Die auf der gesetzlichen Regelung basierende Abschiebungsanordnung erging am 15. März dieses Jahres. Abbas R. klagte zwar auch gegen diese Entscheidung. Doch das Bundesverwaltungsgericht erklärte die Abschiebungsanordnung im Eilverfahren für rechtmäßig. Selbst wenn Abbas R. - entgegen der Zusicherung der Iraker - in seinem Herkunftsland wegen der Beteiligung an der Hinrichtung erneut verurteilt würde, wäre die zu erwartende Strafe kein Grund für ein Abschiebungsverbot, heißt es in dem Beschluss.

Fünf Jahre, nachdem das BAMF Abbas R. den Flüchtlingsstatus aberkannt hatte, war der Weg für die Abschiebung somit frei. Am Donnerstag vergangener Woche wurde die Rückführung schließlich vollzogen. Abbas R. wurde aus dem Abschiebegewahrsam im Berliner Ortsteil Lichtenrade zum Flughafen BER gebracht und von dort aus in die irakische Hauptstadt Bagdad geflogen. Es ist das Ende eines jahrelangen Rechtsstreits. Über den Vollzug der Abschiebung berichtete zunächst die "Bild"-Zeitung.

Mark Höfler, der Rechtsbeistand von Abbas R., kritisierte, es handele sich um ein "politisches Verfahren". Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hätten die Berliner Behörden den Eindruck erweckt, die Rückführung werde wegen angeblich fehlender Papiere vermutlich erst im August vollzogen. Tatsächlich habe Berlin zu diesem Zeitpunkt aber offenbar sogar schon ein Charter-Flugzeug organisiert. Sein Mandant sei "in einer Nacht-und-Nebel-Aktion" ins Flugzeug gebracht worden und habe keine Möglichkeit gehabt, sich auf die Abschiebung vorzubereiten. Während des Fluges seien ihm die Augen verbunden worden und er sei in Bagdad sofort festgenommen worden.

Ob der Irak seine Zusagen einhalte, Abbas R. weder zu foltern noch ihn unter unmenschlichen Haftbedingungen gefangen zu halten oder ihn gar zum Tode zu verurteilen, sei angesichts der desolaten Lage in dem Land äußerst zweifelhaft. Das Bundesverwaltungsgericht habe den deutschen Behörden aufgetragen, die vom Irak gegebenen Zusicherungen zu überwachen. Sein Mandant dürfe demzufolge jederzeit anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Er dürfe zudem nicht erneut wegen desselben Vorwurfes verurteilt werden. Ob die irakischen Behörden und Gerichte diese Zusagen einhielten, sei unklar, sagte Höfler. Offen sei auch, wie deutsche Behörden dies in einem fremden Staat überhaupt gewährleisten könnten. "Wir haben bis zum heutigen Tage keine Informationen erhalten, was der irakische Staat nun mit meinem Mandanten macht", sagt Höfler. "Ich weiß zurzeit weder, wo er sich aufhält, noch, was nun mit ihm passieren wird."

Original Gesamtseiten-PDF

Nach acht Jahren: Berlin schiebt IS-Terrorist ab Im Irak soll Abbas R. an einer Hinrichtung beteiligt gewesen sein. In Deutschland wurde er zunächst als Flüchtl....

In einem Propagandavideo des IS ist Abbas R. (im roten Pullover) bei einer Hinrichtung zu sehen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); GERICHTSPROZESSE (90%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); STAATSANWÄLTE (90%); TERRORISMUS (90%); ABSCHIEBUNG (89%); FOLTER (89%); RECHTSKLAGEN (89%); VERURTEILUNGEN (87%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (79%); RECHTSANWÄLTE (78%); STRAFZUMESSUNG (78%); TÖTUNGSDELIKTE (78%); EINWANDERUNG (77%); KRIMINALERMITTLUNGEN (77%); MORD (77%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (77%); NEGATIVE PERSONENNACHRICHTEN (77%); TERRORANSCHLÄGE (77%); TERRORORGANISATIONEN (77%); VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT (77%); ERMITTLUNGEN (76%); BEWILLIGUNGEN (75%); KRIEGSVERBRECHEN (75%); TOD & STERBEN (75%); TODESSTRAFE (75%); ZUWANDERUNGSGESETZ (75%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (74%); GERICHTSHÖFE (72%); GERICHTSURTEILE (72%); JUSTIZMINISTERIEN (72%); STRAFTATEN (72%); VERBRECHEN (72%); GEFÄNGNISSTRAFEN (67%); ISLAM & MUSLIME (64%)

Industry: STAATSANWÄLTE (90%); RECHTSANWÄLTE (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (96%); DEUTSCHLAND (91%); IRAK (91%)

Load-Date: June 14, 2023